



貧窮經濟學 期末報告

--社會救助法修法討論



目錄

- 社會救助法簡介與現存問題
- 不同團體之修法意見
- 修法對財政支出之量化影響
- 其他問題及我們的主張

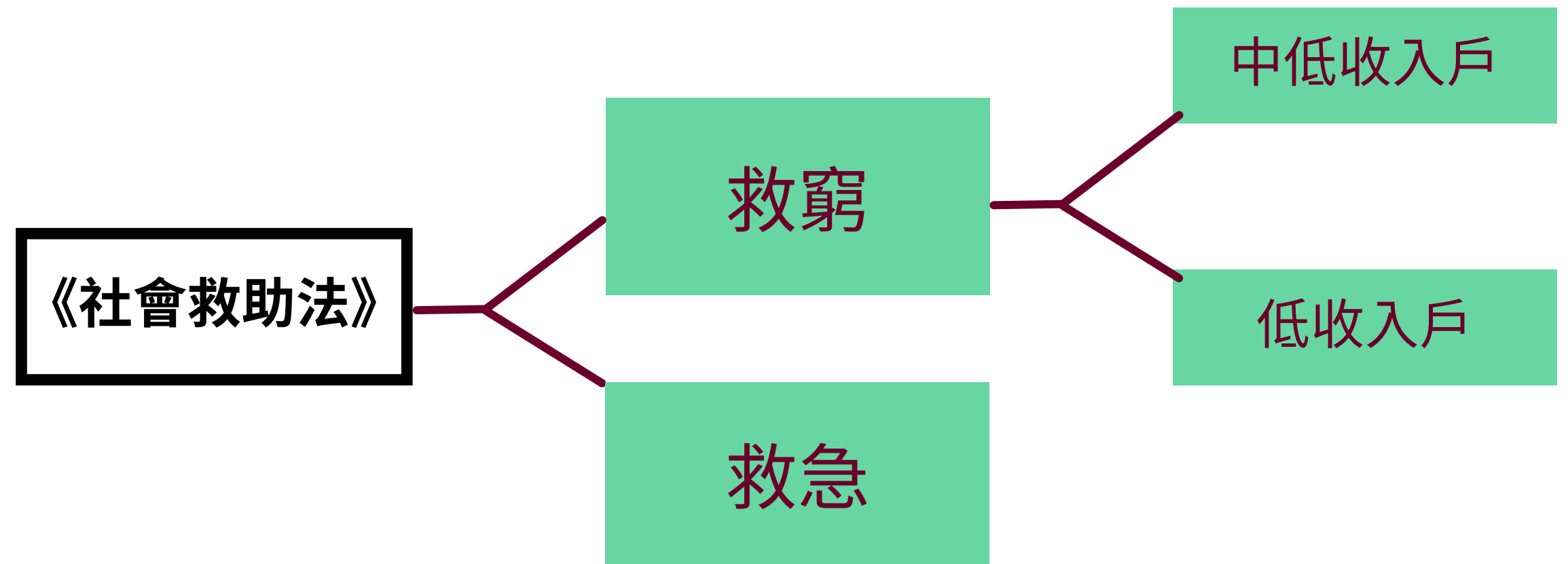


社會救助法 與資格認定

简介

《社會救助法》是什麼

《社會救助法》在1980年制定，經歷10次修法，全文46條，主要用於「貧窮扶助」，其次是「急難救助」。



資格認定

1.低收入戶資格

——需符合收入、家庭財產、戶籍要求

收入

家庭總收入平均**分配全家人口**，每人每月在**最低生活費**以下
最低生活費：當地區最近一年每人可支配所得中位數60%

家庭財產

- 家庭財產不超過中央、直轄市主管機關公告之當年度一定金額
- 台灣省其餘縣(市)可支配所得中位數60% ≤ 公告金額 ≤ 全國每人可支配所得中位數(即所得基準)70%
- 家庭財產，包括動產及不動產，其金額應分別定之

戶籍

戶內人口：**實際居住於戶籍所在地**，且最近一年居住國內超過183日



1.低收入戶資格

113 年低收入戶資格審核標準

地區別	平均所得 (每人每月)	動 產 限 額 (存款加投資等)	不動產限額 (每戶)
臺灣省	14,230 元	每人每年 8 萬元	366 萬元
臺北市	19,649 元	每人每年 15 萬元	793 萬元
新北市	16,400 元	每人每年 9 萬元	450 萬元
桃園市	15,977 元	每人每年 8 萬元	417 萬元
臺中市	15,518 元	每人每年 8 萬元	366 萬元
臺南市	14,230 元	每人每年 8 萬元	369 萬元
高雄市	14,419 元	每人每年 8 萬元	374 萬元
福建省 (金門縣) (連江縣)	13,653 元	每戶 (4 口內) 每年 40 萬元， 第 5 口起每增加 1 口得增加 10 萬元	283 萬元

收入

家庭總收入平均分配全家人口，每人每月不超過最低生活費1.5倍

2.中低收入戶資格

113 年中低收入戶審核標準

地區別	平均所得 (每人每月)	動產限額 (存款加投資等)	不動產限額 (每戶)
臺灣省	21,345 元	每人每年 12 萬元	549 萬元
臺北市	28,071 元	每人每年 16 萬元	940 萬元
新北市	24,600 元	每人每年 13 萬 5,000 元	650 萬元
桃園市	23,965 元	每人每年 12 萬元	626 萬元
臺中市	23,277 元	每人每年 12 萬元	549 萬元
臺南市	21,345 元	每人每年 12 萬元	553 萬元
高雄市	21,629 元	每人每年 12 萬元	561 萬元
福建省 (金門縣) (連江縣)	20,480 元	每戶 (4 口內) 每年 60 萬元， 第 5 口起每增加 1 口得增加 15 萬元	425 萬元

補助內容

	中低收入戶	低收入戶
健保、國民年金、雜費、醫費用等必要支出的減免		
社宅的弱勢優先戶		
內政部及各縣市租屋補貼加碼		
校內清寒獎學金		
以工代賑		
現金扶助(生活扶助費、兒童扶助費、就學補助費)		



補助內容



113 年度低收入戶類別條件一覽表

省市	類別及條件					113 年 最低生 活費
臺灣省	第 1 款		第 2 款		第 3 款	14,230
	家庭人口均無工作能力，且無收入及財產。		家庭人口有工作能力者在總人口數 1/3 以下，且家庭總收入平均分配全家人口，每人每月在最低生活費 2/3 以下。		家庭總收入平均分配全家人口，每人每月逾最低生活費 2/3，且在最低生活費以下。	
臺北市	第 0 類	第 1 類	第 2 類	第 3 類	第 4 類	19,649
	全戶均無收入。	全戶平均每人每月總收入超過 0 元，2,807 元以下。	全戶平均每人每月總收入超過 2,807 元，9,263 元以下。	全戶平均每人每月總收入超過 9,263 元，14,036 元以下。	全戶平均每人每月總收入超過 14,036 元，19,649 元以下。	
高雄市	第 1 類		第 2 類	第 3 類		14,419
	家庭應計算人口均無工作能力，且無收入、無一定財產、無收益，非靠救助無法生活者。		家庭應計算人口中，有工作能力者未超過全家總人數 1/3，而家庭總收入未超過全家最低生活費 2/3，動產及不動產均未超過每年低收入戶調查公告最低標準者。	家庭應計算人口中，有工作能力者未超過全家總人數 1/3，而家庭總收入未超過全家最低生活費者，動產及不動產均未超過每年低收入戶調查公告最低標準者。		

低收入戶
類別



112 年度低收入戶生活扶助現金給付項目及標準

省市別	低收入戶類別	家庭生活補助 (扶助)費	兒童生活補助費	就學生活補助
臺灣省		(最低生活費 14,230 元/人/月)	(15 歲以下)	(高中職以上在學)
	第 1 款	11,040 元/人/月		
	第 2 款	6,358 元/戶/月	2,802 元/人/月	6,358 元/人/月
	第 3 款		2,802 元/人/月	6,358 元/人/月
臺北市		(最低生活費 19,013 元/人/月)	(18 歲以下兒童或青少年)	(18 歲以上在學)
	第 0 類	19,013 元/人/月；第 3 口 (含) 以上 14,270 元		
	第 1 類	14,270 元/人/月		
	第 2 類	7,370 元/戶/月	7,770 元/人/月	6,358 元/人/月
	第 3 類		7,070 元/人/月	6,358 元/人/月
	第 4 類		4,370 元/人/月	6,358 元/人/月
高雄市		(最低生活費 14,419 元/人/月)	(15 歲以下)	(高中職以上在學)
	第 1 類	12,813 元/人/月		
	第 2 類	6,358 元/戶/月	2,802 元/人/月	6,358 元/人/月
	第 3 類		2,802 元/人/月	6,358 元/人/月
	第 4 類		2,802 元/人/月	6,358 元/人/月

現金
給付



社會救助法 覆蓋率

現存問題:

1. 覆蓋率低

→ 最低生活費：當地區最近一年**每人**可支配所得中位數百分之六十定之

比較. OCED計算標準

→ 等值化家戶可支配所得

= $\text{家戶可支配所得} / \text{戶內人口數開根號}$

→ 以家戶可支配所得中位數50%為貧窮線

比較. 歐盟計算標準

→ 以家戶可支配所得中位數60%為貧窮線



社會救助法 覆蓋率

增加覆蓋率：

2022年社會救助領取者：2.52%

當地區最近一年每人可支配
所得中位數百分之六十定之

OCED計算標準：6.03%

家戶可支配所得/戶內人口數開根號
→以家戶可支配所得中位數50%為貧窮線

歐盟計算標準：11.16%

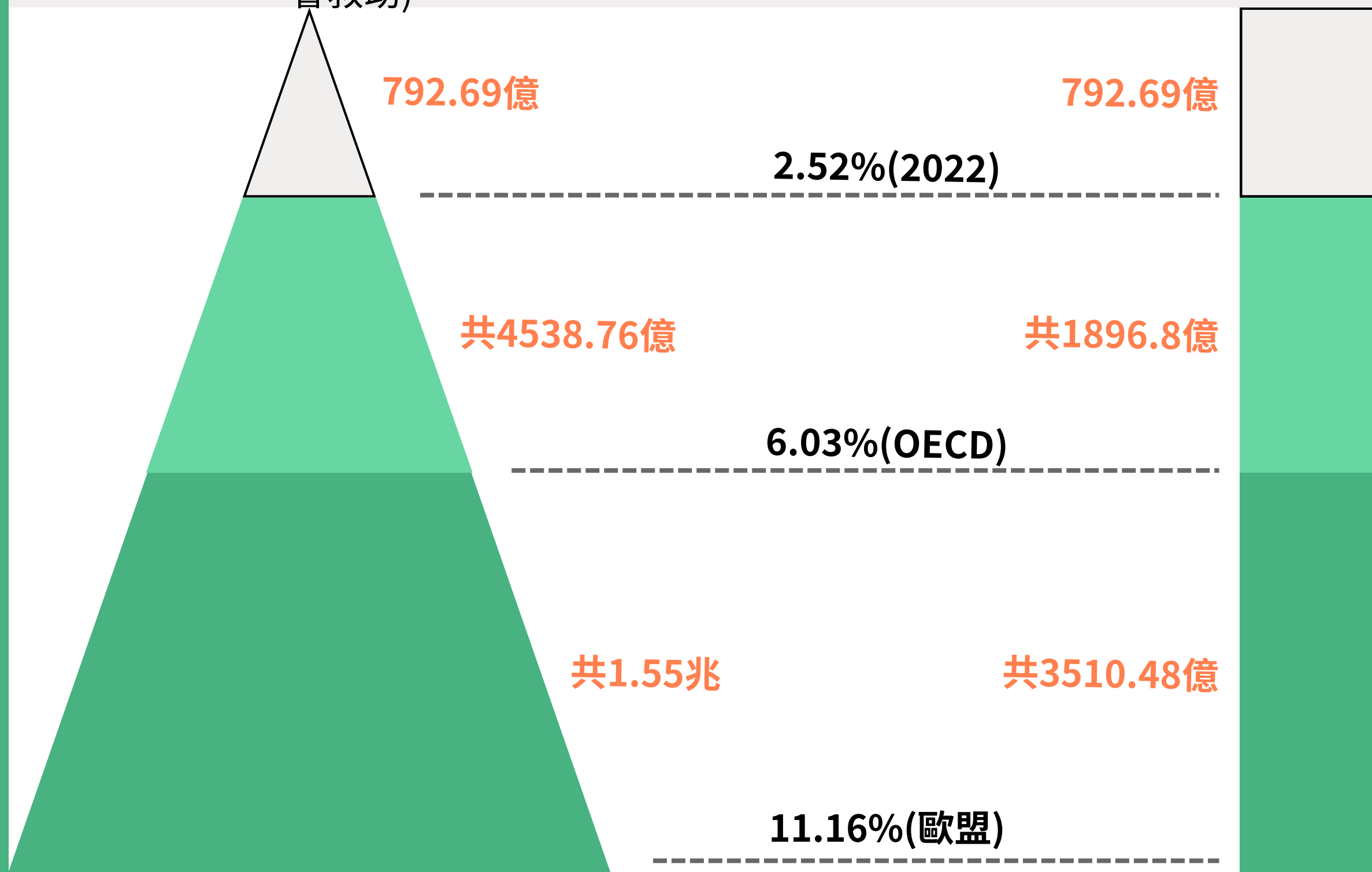
以家戶可支配所得中位數60%為貧窮線



社會救助法 覆蓋率

財政支出：兩種估算

(2022年決算：包含中央政府生活、醫療、急難、災害、就學、其他救助，低、中低收入老人生活津貼，縣市政府社會救助)



不同社會團體對社會救助議題之看法

社會救助法修法聯盟

現行的虛擬所得計算方式和家庭收入的資格認定標準導致很多人被排除在外，特別是那些擁有不動產但沒有現金收入的家庭。他們呼籲政府應**放寬資格認定標準**，讓更多有需要的人獲得幫助

芒草心

虛擬所得的計算對於無家者和貧困者是不公平的，**應該取消這種計算方式**，因為它會讓真正需要幫助的人被排除在外。他們提倡應該根據實際生活狀況來進行資格認定，而不僅僅依賴於形式上的收入和財產。他們強調，應該讓資格認定更靈活和人性化，以便更好地幫助弱勢群體

不同社會團體對社會救助議題之看法

姐妹會

姐妹會強調現行資格認定標準對於單親媽媽和弱勢女性群體不公平，虛擬所得的計算方式可能會讓她們無法獲得應有的救助。他們呼籲政府在制定社會救助政策時，應該考慮到女性特有的經濟壓力和家庭責任，從而提供更為靈活和公平的資格認定標準

人生百味

要求「創造一個不排除人的社會」
他們主張資格認定應該更加靈活和人性化，考慮到實際生活狀況和個人需求，而不是僅僅依賴形式上的收入和財產。他們建議政府在制定政策時

有限資源VS幾乎無限需求

命題：社會救助資源有限，必須通過嚴格的資格認定來分配。

支持者的觀點：

- 資源有限，必須確保資源分配給最需要的人。
- 嚴格的資格認定可以防止濫用資源。
- 提高公共資源使用的效率，確保最大化幫助有需要的人。

反命題：需求是近乎無限的，應該放寬資格認定標準，確保更多人得到幫助。

支持者的觀點：

- 現行的嚴格標準排除了很多真正需要幫助的人。
- 更寬鬆的資格認定可以更全面地幫助弱勢群體。
- 人性化考慮有助於建立更公平的社會救助系統。



新增公司名稱

虛擬 所得

現存問題:

1. 社會救助法第5-1條第一項第一款第一目

→即使有收入，但是由於無法舉證，則適用虛擬所得之規定

→無法申請低收入戶補助

2. 社會救助法第5-1條第一項第一款第二目

→沒有收入，僅適用虛擬所得之規定

→無法申請低收入戶補助

3. 社會救助法第5-1條第三項

→16歲以上未滿20歲或60歲以上未滿65歲者，依其核算收入70%計算;身心障礙者，依其核算收入55%計算

→無實際效果，仍無法申請低收入戶補助

廢除虛擬所得

採取信任機制

- 1.原則上相信納稅義務人所申報之薪資所得、動產和不動產價值
- 2.建立嚴謹之法律增加逃漏稅之邊際成本

改良完整所得申報系統

- 1.針對非典型職業設置報稅機制
- 2.網路申報系統建立複查機制

加強複審機制

- 1.追捕逃漏稅之納稅義務人
- 2.擴大審查未報營利事業所得稅之業者
- 3.補助附註附解除條件



新增公司名稱

虛擬
所得

修法影響

廢除虛擬所得，覆蓋率達到6.18%

影響族群(台北地區)

用108、109、111年《家庭收支調查》資料統計
台北地區樣本數共3565戶

人口占比	低收	中低收	其他
無自有住宅 有領取低收救助	0.52%	0.05%	0%
無自有住宅 無領取低收救助	2.16%	3.45%	13.18%
有自有住宅	2.19%	8.32%	70.13%
合計	4.88%	11.82%	83.31%

被排除的族群

以111年底
低收入戶人數1.79%
中低收入戶人數0.63%
 $0.52\%+2.16\%-1.79\%=0.89\%$
 $0.52\%+2.16\%+0.05\%+3.45\%-1.79\%-0.63\%=3.76\%$

因虛擬所得

-> 約有0.89%人口
未被算入低收入戶

-> 約有3.76%人口
未被算入中低收戶



新增公司名稱

虛擬
所得

修法影響

廢除虛擬所得，覆蓋率達到6.22%

影響族群(非台北地區)

用108、109、111年《家庭收支調查》資料統計
台北地區樣本數共46019戶

人口占比	低收	中低收	其他
無自有住宅 有領取低收救助	0.39%	0.07%	0%
無自有住宅 無領取低收救助	2.72%	3.04%	6.91%
有自有住宅	10.86%	14.70%	61.31%
合計	13.96%	17.81%	68.22%

被排除的族群

以111年底
低收入戶人數1.18%
中低收入戶人數0.63%
 $0.39\%+2.72\%-1.18\%=1.93\%$
 $0.39\%+2.72\%+0.07\%+3.04\%-1.18\%-0.63\%=4.41\%$

因虛擬所得

-> 約有1.93%人口
未被算入低收入戶

-> 約有4.41%人口
未被算入中低收戶



新增公司名稱

虛擬
所得

財政支出

生活救助：

家庭生活補助**不增加**

兒童與就學生活補助**預估增加84億7134萬**

台北	0~18歲	18以上在學	合計	非台北	0~15歲	15以上在學	合計
人數占比	24.83%	6.9%	31.73%	人數占比	24.08%	15.8%	39.87%
增加人數	5496	1527	7023	增加人數	96399	63245	15萬9644
每人補助費	4370	6358		每人補助費	2802	6358	
財政支出(月)	2401.5萬	971.0萬	3372.5萬	財政支出(月)	2億7011萬	4億0211萬	6億7222萬

備註：台北地區，假設均被納入第4類低收入戶 / 非台北地區，假設均被納入第三款低收入戶
人數比例係以衛生福利部統計資料111年低收入戶比例按款別及年齡分再自行估算



新增公司名稱

虛擬 所得

財政支出

廢除虛擬所得，總共增加支出約 884億7千萬/年

台北	台北	非台北	合計
低收與中低收入人數	60095	375668	435763
廢除後人數	153934	1290450	1444384
人數倍數	2.56	3.44	3.31
111年醫療救助財政支出			46.73億
預估財政支出(年)			154.89億

醫療救助預估增加108.16億

急難救助預估增加17億

就學及教育救助
預估增加214.9億

低、中低收入老人生活津貼
預估增加372.7億

縣市政府社會救助
預估增加87.2億

備註：就學及教育救助主要為實務補貼，和生活救助中的教育生活補貼不同



新增公司名稱

不動產計算

不動產計算問題:

1. 社會救助法第5-1條第一項第二款

- 雖然薪資所得符合低收入戶之資格，但是聲請人名下有一棟不動產或一塊土地
- 無法申請低收入戶補助

2. 高估不動產之價值

- 購買不動產通常需要申請貸款，若直接以官方記載之現值計算不動產之價值，則對於繳納貸款之公民承受過重之負擔
- 無法透由補助改善其困境

不動產計算

不廢除不動產計算

1. 仍然維持原有之制度

[返回議程頁面](#)



新增公司名稱

不動產計算

修法影響

廢除虛擬所得以及不動產規定
覆蓋率達到16.7%

影響族群(台北地區)

因不動產計算

-> 約有**2.19%**人口
未被算入低收入戶

-> 約有**8.24%**人口
未被算入中低收戶

人口占比	低收	中低收	其他
無自有住宅 有領取低收救助	0.52%	0.05%	0
無自有住宅 沒領取低收救助	2.16%	3.45%	13.18%
有自有住宅 有領取低收救助	0	0.08%	0
有自有住宅 沒領取低收補助	2.19%	8.24%	70.13%
合計	4.88%	11.82%	83.31%



新增公司名稱

不動產計算

修法影響

廢除虛擬所得以及不動產規定
覆蓋率達到31.5%

影響族群(非台北地區)

因不動產計算

-> 約有**10.65%**人口
未被算入低收入戶

-> 約有**14.67%**人口
未被算入中低收戶

人口占比	低收	中低收	其他
無自有住宅 有領取低收救助	0.39%	0.07%	0.00%
無自有住宅 沒領取低收救助	2.72%	3.04%	6.91%
有自有住宅 有領取低收救助	0.21%	0.03%	0.01%
有自有住宅 沒領取低收補助	10.65%	14.67%	61.30%
合計	13.69%	17.81%	68.22%



新增公司名稱

不動產計算

財政支出

生活救助：

家庭生活補助**不增加**

兒童與就學生活補助
預估增加455億880萬

台北	0~18歲	18以上在學	合計
人數占比	24.83%	6.9%	31.73%
增加人數	13523	3758	17281
每人補助費	4370	6358	
財政支出(月)	5909萬	2389萬	8298萬

非台北	0~15歲	15以上在學	合計
人數占比	24.08%	15.8%	39.87%
增加人數	53萬1945	34萬8996	15萬9644
每人補助費	2802	6358	
財政支出(月)	14億9051萬	22億1891萬	37億942萬



新增公司名稱

不動產計算

財政支出

醫療救助
預估增加139.7億

*人數倍數開根號

急難救助
預估增加22億

*人數倍數開根號

就學及教育救助
預估增加141.4億

*人數倍數開三次根

低、中低收入
老人生活津貼
預估增加2412.2億

*人數倍數

縣市政府救助
預估增加564.5億

*人數倍數

廢除虛擬所得以及不動
產限制，總共增加支出
約 3735億6千萬/年

台北	台北	非台北	合計
低收與中低收入 數	60095	375668	43萬5763
廢除後人數	41萬5297	653萬5237	695萬0534
人數倍數			15.95
人數倍數開根號			3.99
人數倍數開三次 根			2.52



新增公司名稱

不動產計算

自有住宅與總收入水準

因不動產限制
被排除的低收
與中低收戶總
收入仍然高於
未持有自有宅
之家戶

台北	包含社會救濟收入	自有住宅	年收入/人
1	低收	無	972338.5
2	低收	有	1000677.8
3	中低收	無	1196545.6
4	中低收	有	1280171.9
5	其他	無	1801369.2
6	其他	有	2269136



新增公司名稱

不動產計算

自有住宅與總收入水準

非台北地區持有住宅之低收戶總收入低於較未持有自有住宅之總收入

非台北	包含社會救濟收入	自有住宅	年收入/人
1	低收	無	550473
2	低收	有	487768
3	中低收	無	796134
4	中低收	有	861950
5	其他	無	1256500
6	其他	有	1683500



新增公司名稱

戶籍地申請

戶籍地申請問題:

1. 社會救助法第4條第一項

- 戶籍地與現實居住地不同，社會救助法規定申請者的戶籍地與實居地要一致才符合申請低受入戶之資格
- 對於到外地讀書或打工之學生或社會人士無法申請低收入戶補助
- 對於無家者根本沒有戶籍和居住地，無從申請低收入戶補助

[返回議程頁面](#)

戶籍地及居住地皆可申請

戶籍地及居住地 合併審查

1. 審查戶籍地與居住地
是否符合低收入戶或
中低收入戶之標準

建立獨立審查機關

1. 行政單位與民間團體
合作，評估申請人是否
可以領取補助

建立審查機制

1. 依照申請人之財產狀況
以及其他條件，評估
是否給予補助
2. 若許可，可以針對申
請人之財產狀況給予
公式補助
3. 補助附註附解除條件

[返回議程頁面](#)



新增公司名稱

家庭人口 分開計算

家戶合計問題:

1. 社會救助法第4條第一項

- 一整個家戶共同進行審核，原則無適用個人計算
- 社會救助法預設家庭的扶養責任常與現實不符

2. 社會救助法539條款在實務適用的問題

- 不確定法律概念保留主管機關之判斷餘地
- 社工如何判斷親屬間是否為扶養關係？
- 社工之判斷是否遭外界因素左右？

[返回議程頁面](#)

家庭人口依實際狀況認列

社會救助法539條

更改訪視方式

- 1.訪視人員與民間人員共視察申請人與其家屬之住所
- 2.若符合社會救助法539條款之申請者，不定期視察其處所

建立獨立審查機關

- 1.行政單位與民間團體合作，評估申請人是否可以領取補助
- 2.邀請相關專家學者組成專案小組方式審查

建立審查機制

- 1.依照申請人之財產狀況以及扶養狀況，評估是否給予補助
- 2.若許可，可以針對申請人之財產狀況給予公式補助
- 3.補助附註附解除條件

[返回議程頁面](#)

家庭人口依實際狀況認列

非適用社會救助法539條

~~無社會救助法539條款
以外法條之適用~~

建立簡易司法救濟

- 1.提供快速、公平之司法審判使原告得以及時獲得救濟
- 2.針對初步觀察給予適當之補助，若爾後發現情形與現實不符，則要求原告返還

~~無社會救助法539條款
之適用~~

[返回議程頁面](#)



新增公司名稱

階段式脫貧 機制

現存問題:

1. 社會救助法第15條第三項 &社會救助法第15-1條第二項

- 因就業（含自行求職）或措施而增加之收入，得免計家庭總收入，最長以三年為限，經評估有必要者，得延長一年
- 有些縣市限制終生只能用一次，但弱勢就業人口的就業往往不穩定

(參考:新北市政府辦理以工代賑實施要點)

[返回議程頁面](#)



新增公司名稱

階段式脫貧 機制

制定方向:

1. 參照美國EITC制度(勞動所得稅抵減制度)給予勞動者多階段補助以度過陣痛期





新增公司名稱

制定無家者 專章與專法

現存問題:

1. 目前並未有針對無家者之法律及主管機關權責之規定

- 無家者仍然受虛擬所得之限制
- 現行社救法對於「家戶」與「居住地」的要求極高
- 無法申請低受入戶之補助

2. 居住相關補助皆為地方政府「得」提供

- 方案的限制，各機構住民原則上僅能居住 3-6 個月;機構提供之總床位供不應求
- 政府對無家者保障不足



新增公司名稱

其他問題

[返回議程頁面](#)

現存問題:

1. 司法機制不足以幫助欲申請低收入戶之申請者
2. 社會救助法並未對將低薪之勞動者納為補助範圍
3. 社會救助法過於注重「防濫」，導致社會救助法之各個構成要件過於苛刻
4. 由社工認定低受入戶缺乏客觀，而且由少數人決定低收入戶之資格實為不妥



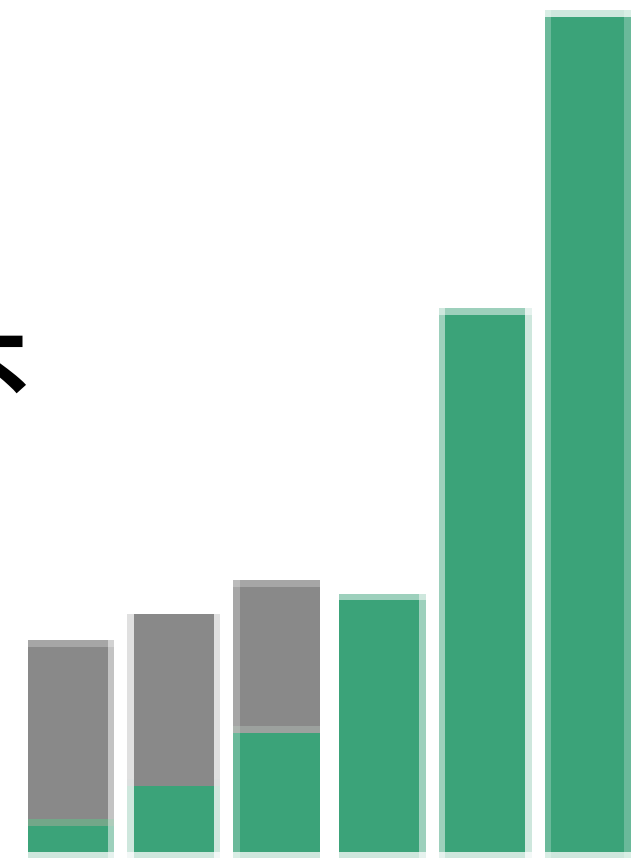
新增公司名稱

總結

[返回議程頁面](#)

我們的主張

1. 虛擬所得應被廢除
2. 申請人得依照戶籍地和居住地申請低收入戶補助
3. 不動產所得仍應作為申請低收入戶之標準
4. 家戶人口在沒有符合社會救助法之規定下不得分開計算人口



組員和分工

組員	工作內容
經濟三 吳慶寬	蒐集數據並進行分析與計算
經濟三 吳彥廷	整理社會救助法現存問題
經濟選 周彥妍	社會救助法簡介與問題概要
哲學四 楊諾	不同社會團體對社會救助議題之看法

[返回議程頁面](#)



[返回議程頁面](#)

感謝聆聽!